

# Готовность, желание и способность (RWA)

ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛНЕНИЮ | RSK-RWA-08

Настоящее заявление составлено Заявителем в адрес Контрагента в связи со сделкой, описанной ниже, и подлежит рассмотрению вместе с предложением, LOI, POP или иными указанными документами.

|                     |       |               |       |
|---------------------|-------|---------------|-------|
| НОМЕР ССЫЛКИ RWA    | _____ | ДАТА          | _____ |
| ССЫЛКА НА SCO / FCO | _____ | ССЫЛКА НА SPA | _____ |

## 01 Заявитель

|                       |       |           |       |
|-----------------------|-------|-----------|-------|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ | _____ |           |       |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР | _____ | СТРАНА    | _____ |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС     | _____ |           |       |
| В ЛИЦЕ                | _____ | ДОЛЖНОСТЬ | _____ |

Статус Заявителя (отметьте один):

☐ Покупатель ☐ Продавец

## 02 Контрагент

|                       |       |          |       |
|-----------------------|-------|----------|-------|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ | _____ |          |       |
| СТРАНА                | _____ | ВНИМАНИЮ | _____ |

## 03 Сделка

|                                     |       |                  |       |
|-------------------------------------|-------|------------------|-------|
| ТОВАР / ПРОДУКЦИЯ                   | _____ |                  |       |
| КОЛИЧЕСТВО НА ПАРТИЮ                | _____ | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | _____ |
| ЦЕНА                                | _____ | ВАЛЮТА           | _____ |
| УСЛОВИЕ ИНКОТЕРМС И УКАЗАННОЕ МЕСТО | _____ | СРОК ПОСТАВКИ    | _____ |

## 04 Заявление и обязательство

- 4.1 Заявитель заявляет, что он готов, желает и способен исполнить описанную выше сделку в отмеченном качестве, то есть приобрести и оплатить Товар в качестве Покупателя либо продать и поставить Товар в качестве Продавца.
- 4.2 Готов: располагает всеми необходимыми корпоративными одобрениями, полномочиями и ресурсами. Желает: не намерен отказываться от сделки. Способен: средства (для Покупателя) либо Товар (для Продавца) доступны и свободны от залогов и обременений, что подтверждается банковским гарантийным письмом или подтверждением наличия товара, если таковые выданы.
- 4.3 Заявитель безотзывно обязуется заключить Договор купли-продажи на указанных выше условиях в течение \_\_\_\_ банковских дней с момента письменного акцепта Контрагента и добросовестно его исполнить.
- 4.4 Настоящее заявление является безотзывным и остаётся действительным в течение \_\_\_\_ дней с даты его составления. В течение этого срока оно не может быть отозвано или изменено без письменного согласия Контрагента.
- 4.5 Если Заявитель не исполнит обязательство без законного основания, он обязан возместить Контрагенту прямые убытки и разумные расходы, включая комиссии, причитающиеся посредникам по любому связанному соглашению IMFPA.
- 4.6 Заявитель подтверждает, что ознакомился с настоящим обязательством и понимает его, что подписант должным образом уполномочен и что настоящее заявление имеет целью юридическую обязательность согласно применимому праву, указанному ниже.
- 4.7 Настоящее заявление является конфиденциальным; любое действующее соглашение NCNDA между Сторонами сохраняет силу. Заявитель обязуется соблюдать применимое законодательство о санкциях, экспортном контроле, противодействии

коррупции и отмыванию денежных средств.

05 Применимое право и разрешение споров

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО                        |                   |
| РЕГЛАМЕНТ АРБИТРАЖА / КОМПЕТЕНТНЫЕ СУДЫ |                   |
| МЕСТО АРБИТРАЖА / ЮРИСДИКЦИЯ            | ЯЗЫК ПРОИЗВОДСТВА |

06 Подпись

|       |           |
|-------|-----------|
| ИМЯ   | ДОЛЖНОСТЬ |
| МЕСТО | ДАТА      |

ЗАЯВИТЕЛЬ: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

